

PODER JUDICIÁRIO

**PETIÇÃO INICIAL - CINTHYA SILVA RIBEIRO VS COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA**

REQUERENTE: CINTHYA SILVA RIBEIRO

REQUERIDO(A): COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA COMPETENTE DA
COMARCA DO TRIBUNAL COMPETENTE**

CINTHYA SILVA RIBEIRO, brasileira, portadora do CPF sob o número a qualificar, residente e domiciliada em endereço a qualificar, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado infra-assinado, com escritório profissional no endereço constante do rodapé, onde recebe intimações, apresentar a presente

PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

em face da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número a qualificar, com sede em endereço a qualificar, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos:

I – DOS FATOS

No ano de 2021, a Autora, exercendo seu direito de consumidora consciente e buscando alternativas sustentáveis de geração de energia elétrica, procedeu à instalação de sistema de energia solar fotovoltaica em sua unidade consumidora, mediante projeto devidamente submetido à apreciação e aprovação da Requerida, conforme exigências regulamentares vigentes.

O projeto de microgeração distribuída foi analisado tecnicamente pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, que, após verificar o atendimento aos requisitos normativos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, emitiu parecer favorável e autorizou a conexão do sistema à rede de distribuição, estabelecendo-se assim relação contratual regida pelas normas do setor elétrico e pelo Código de Defesa do Consumidor.

Durante os anos subsequentes à instalação, especificamente entre 2021 e 2025, a Autora utilizou regularmente seu sistema de geração solar, acumulando créditos de energia junto à distribuidora, conforme previsto no sistema de compensação de energia elétrica regulamentado pela Resolução Normativa ANEEL número 482 de 2012 e suas alterações posteriores.

Com o transcurso natural do tempo e em razão do desgaste inerente aos equipamentos expostos às intempéries climáticas, algumas placas fotovoltaicas apresentaram avarias e o equipamento inversor necessitou de substituição por questões técnicas de manutenção preventiva e corretiva, procedimentos estes absolutamente normais e esperados em sistemas de geração distribuída.

Importante ressaltar que todas as intervenções realizadas pela Autora tiveram como único e exclusivo objetivo a manutenção da funcionalidade do sistema originalmente instalado, não havendo em momento algum qualquer alteração na carga contratada junto à Requerida, mantendo-se rigorosamente os mesmos parâmetros de demanda e consumo estabelecidos no contrato original.

Em janeiro de 2026, a Requerida realizou inspeção técnica na unidade consumidora da Autora, ocasião em que constatou que haviam sido realizadas algumas alterações no projeto originário, decorrentes das substituições de equipamentos danificados acima mencionadas.

Ocorre que, de forma absolutamente desproporcional e sem qualquer fundamentação técnica ou jurídica razoável, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ignorando que não houve qualquer modificação na carga contratada e que as alterações realizadas foram meramente de manutenção, adotou medidas extremas e abusivas contra a consumidora.

A Requerida, unilateralmente e sem observar o devido processo administrativo, rescindiu o contrato de fornecimento de energia elétrica, impôs à Autora o pagamento de fatura no valor indevido de R\$ 1.325,53 (um mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), com vencimento em março de 2026, e, em ato de extrema gravidade, cancelou o saldo acumulado de 11.000 kWh (onze mil quilowatts-hora) de créditos de energia solar que a consumidora havia gerado ao longo dos anos.

Diante da situação de constrangimento, temendo sofrer o corte no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à dignidade humana, e receosa de maiores prejuízos e exposição vexatória, a Autora, mesmo ciente da ilegalidade da cobrança, viu-se compelida a efetuar o pagamento da fatura indevida no valor de R\$ 1.325,53 (um mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos).

Esgotadas as tentativas de solução administrativa do conflito e diante da postura intransigente da Requerida em rever suas decisões manifestamente ilegais e abusivas, não restou à Autora alternativa senão socorrer-se do Poder Judiciário para a garantia e efetivação de seus direitos constitucionais e consumeristas.

II – DO DIREITO

A presente demanda encontra sólido amparo no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente nas normas de proteção ao consumidor, nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, bem como nas regulamentações específicas do setor elétrico.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A relação jurídica estabelecida entre a Autora e a Requerida configura inequivocamente relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei 8.078 de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a Autora figura como destinatária final dos serviços de distribuição de energia elétrica prestados pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.

O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

'Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.'

Por sua vez, o artigo 3º do mesmo diploma legal dispõe:

'Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.'

Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se ao caso concreto todos os princípios e normas protetivas estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, incluindo o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, a inversão do ônus da prova, a vedação às práticas abusivas e a nulidade de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

DA ABUSIVIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL

A rescisão unilateral do contrato de fornecimento de energia elétrica promovida pela Requerida configura prática abusiva expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, notadamente em seu artigo 39, inciso IX, que considera prática abusiva recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento.

O artigo 39, inciso IX, do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

'É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais.'

Ademais, o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja interrupção somente pode ocorrer nas hipóteses expressamente previstas em lei e regulamentação, sempre observando o devido processo legal e o princípio da continuidade do serviço público.

A Resolução Normativa ANEEL número 1.000 de 2021, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê procedimentos específicos para casos de irregularidades, exigindo notificação prévia, oportunidade de defesa e fundamentação técnica adequada, requisitos que não foram observados pela Requerida no caso em tela.

No caso concreto, a Autora não alterou a carga contratada, não ampliou sua capacidade de geração de forma irregular e não praticou qualquer ato que justificasse a rescisão contratual. As modificações realizadas foram exclusivamente de manutenção e substituição de equipamentos danificados, mantendo-se as características essenciais do projeto original.

DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA E DO DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO

A cobrança do valor de R\$ 1.325,53 (um mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos) carece de fundamento legal e contratual, configurando cobrança indevida passível de repetição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

'O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.'

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a repetição em dobro do indébito pressupõe a cobrança indevida e o efetivo pagamento pelo consumidor, requisitos plenamente presentes no caso concreto, não havendo que se falar em engano justificável quando a fornecedora, detentora de todo o conhecimento técnico e jurídico, impõe cobrança manifestamente ilegal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a devolução em dobro prevista no Código de Defesa do Consumidor independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida e o pagamento pelo consumidor.

Assim, faz jus a Autora à restituição do valor de R\$ 2.651,06 (dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e seis centavos), correspondente ao dobro do valor indevidamente pago, acrescido de correção monetária e juros legais desde o desembolso.

DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS DE ENERGIA SOLAR

O sistema de compensação de energia elétrica, regulamentado pela Resolução Normativa ANEEL número 482 de 2012 e suas alterações, estabelece que a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída será cedida à distribuidora local, mediante empréstimo gratuito, passando a unidade consumidora a ter crédito em quantidade de energia ativa a ser consumida em período posterior.

Os créditos de energia constituem direito patrimonial do consumidor, adquirido mediante investimento próprio em sistema de geração distribuída e decorrente da efetiva injeção de energia na rede de distribuição, não podendo ser suprimidos unilateralmente pela concessionária sem justo motivo e sem observância do devido processo legal.

No caso concreto, a Autora acumulou, ao longo dos anos de utilização regular de seu sistema de geração solar, o montante de 11.000 kWh (onze mil quilowatts-hora) de créditos de energia, os quais foram arbitrariamente cancelados pela Requerida, causando-lhe prejuízo patrimonial de elevada monta.

A supressão dos créditos de energia configura ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, gerando o dever de reparação integral dos danos causados, mediante a restituição dos créditos indevidamente subtraídos.

O artigo 186 do Código Civil estabelece:

'Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.'

Por sua vez, o artigo 927 do Código Civil dispõe:

'Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.'

Portanto, deve a Requerida ser compelida a restabelecer integralmente os créditos de energia da Autora, no montante de 11.000 kWh (onze mil quilowatts-hora), sob pena de conversão em perdas e danos.

DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL

A conduta abusiva da Requerida extrapolou o mero inadimplemento contratual ou dissabor cotidiano, configurando efetiva violação aos direitos da personalidade da Autora, notadamente sua dignidade, honra e tranquilidade psíquica, ensejando reparação por danos morais.

A rescisão unilateral e injustificada do contrato, a cobrança indevida de valores, a supressão arbitrária de créditos legitimamente acumulados e a ameaça de interrupção de serviço essencial causaram à Autora intenso sofrimento psicológico, angústia, constrangimento e sentimento de impotência diante da postura autoritária da concessionária de serviço público.

O dano moral, na hipótese, é *in re ipsa*, ou seja, decorre da própria natureza dos fatos, dispensando prova específica do abalo psicológico, uma vez que a situação vivenciada pela Autora ultrapassa os limites do razoável e atinge direitos fundamentais protegidos constitucionalmente.

O artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal assegura:

'São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.'

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da comprovação de culpa.

A jurisprudência é pacífica no reconhecimento de dano moral em casos de cobrança indevida, inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, interrupção injustificada de serviços essenciais e outras práticas abusivas de fornecedores, situações análogas à vivenciada pela Autora.

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta, a capacidade econômica da ofensora, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação, de modo a desestimular a reiteração de práticas abusivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, a dimensão econômica da Requerida e a necessidade de que a condenação cumpra sua função reparatória e pedagógica, mostra-se razoável a fixação da indenização por danos morais em valor não inferior a R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

DA TUTELA DE URGÊNCIA

O artigo 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão de tutela de urgência quando houver elementos que evid

Nestes termos,
Pede deferimento.

Cidade, 3 de março de 2026.

Fábio Lima da Silva
OAB/XX 00000

